内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于批准《莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会关于修改〈莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定〉的决定》的决议

（2019 年 3 月 28 日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）

内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议决定，批准莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会报请批准的《莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会关于修改〈莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定〉的决定》，由莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会公布施行。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会关于修改《莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》的决定

（2019 年 1 月 22 日莫力达瓦达斡尔族自治旗第十三届人民代表大会第三次会议通过
2019 年 3 月 28 日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准）

莫力达瓦达斡尔族自治旗第十三届人民代表大会第三次会议决定对《莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》作如下修改：

1. **将第一条修改为**“为了保障和规范自治旗人民代表大会常务委员会依法行使讨论、决定本行政区域内重大事项的职权，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律、法规的规定，结合自治旗实际，制定本规定”。

2. **将第二条修改为**“本规定适用于自治旗人大常委会讨论、决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中，关系改革发展稳定大局和人民群众切身利益、社会普遍关注的重大事项”。

3.**将第三条修改为**“自治旗人大常委会讨论、决定重大事项，应当坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，广泛听取各族人民群众和社会各有关方面的意见，坚持民主集中制，集体行使职权”。

4.**将第四条修改为**“下列重大事项，应当向自治旗人大常委会报告，由自治旗人大常委会审议，并作出决议、决定：”；

第四条第一项修改为“保证宪法、法律、法规和上级人大及其常委会、自治旗人民代表大会决议、决定在本行政区域内贯彻执行的重大措施”；

删去第四条第二项；

增加一项作为第四条第二项，“自治旗党委建议由自治旗人大常委会讨论、决定的重大事项”；

删去第四条第三项；

增加一项作为第四条第三项，“自治旗人民代表大会授权常委会讨论、决定的重大事项”；

删去第四条第四项；

增加一项作为第四条第四项，“推进依法治旗，加强社会主义民主法治建设、促进民族团结和维护社会稳定的重大措施”；

删去第四条第五项；

增加一项作为第四条第五项，“事关自治旗经济建设和社会发展全局的重大措施”；

删去第四条第六项；

增加一项作为第四条第六项，“自治旗人民政府对国民经济和社会发展五年规划、年度计划的部分调整方案”；

删去第四条第七项；

增加一项作为第四条第七项，“自治旗本级预算部分调整方案及上一年度决算”；

删去第四条第八项；

增加一项作为第四条第八项，“自治旗人民代表大会换届选举工作的有关重大事项”；

删去第四条第九项；

增加一项作为第四条第九项，“自治旗城市总体规划修改方案”；

删去第四条第十项；

增加一项作为第四条第十项，“全旗性节日、纪念日”；

第四条第十一项修改为“法律、法规规定应当由自治旗人大常委会讨论、决定的其他重大事项”。

5.**将第五条修改为**“下列重大事项，应当向自治旗人大常委会报告，由自治旗人大常委会审议提出意见、建议，根据需要可以作出决议、决定：”；

删去第五条第一项；

增加一项作为第五条第一项，“推进依法行政、公正司法的重大决策部署”；

第五条第二项修改为“自治旗国民经济和社会发展计划、预算执行情况”；

第五条第三项修改为“自治旗本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况及查出问题的整改情况”；

删去第五条第四项；

增加一项作为第五条第四项，“事关自治旗发展重点领域和长远发展的改革措施”；

第五条第五项修改为“政府性债务情况及政府性基础设施、产业发展超亿元的投资项目情况”；

第五条第六项修改为“自治旗重大区划调整方案”；

第五条第七项修改为“环境保护规划、土地利用总体规划、主体功能区规划等重要规划的编制、修改和实施情况”；

删去第五条第八项；

增加一项作为第五条第八项，“全旗生态环境状况和生态环境保护目标完成情况”；

删去第五条第九项；

增加一项作为第五条第九项，“教育、文化、卫

生、体育、社保、住房、扶贫等涉及群众切身利益的重大决策和重点项目的实施情况”；

删去第五条第十项；

增加一项作为第五条第十项，“重大自然灾害和事故灾害、重大环境事件和公共卫生事件、重大社会安全事件等突发性事件的应对处置情况”；

删去第五条第十一项；

增加一项作为第五条第十一项，“确定或者变更旗歌、旗标、旗树、旗花等标志”；

删去第五条第十二项；

增加一项作为第五条第十二项，“自治旗人民代表大会议案和自治旗人大代表提出的建议、批评、意见的办理情况”；

删去第五条第十三项；

增加一项作为第五条第十三项，“自治旗人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院对自治旗人大及其常委会决定决议的贯彻落实情况”；

删去第五条第十四项；

增加一项作为第五条第十四项，“法律、法规规定的其他应当向常委会报告的事项”；

删去第五条第十五项、第十六项。

6.**将第六条修改为**“下列国家机关、机构和人员可以依法向常委会提出有关重大事项的议案、报告：”；

增加一项作为第六条第一项，“自治旗人大常委会主任会议”；

增加一项作为第六条第二项，“自治旗人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院”；

增加一项作为第六条第三项，“自治旗人民代表大会各专门委员会”；

增加一项作为第六条第四项，“自治旗人大常委会组成人员 5 人以上联名”；

增加一项作为第六条第五项，“法律、法规规定的其他国家机关”。

7.**将第八条修改为**“提请自治旗人大常委会讨论、决定的有关重大事项的议案、报告应当包括下列内容：”；

第八条第一项修改为“重大事项的基本情况，其中包括有关统计数据、调查论证报告”；

第八条第二项修改为“与重大事项有关的法律、法规和政策依据”；

第八条第三项修改为“决策方案及其合法性、必要性、可行性论证报告”；

删去第八条第四项；

增加一项作为第八条第四项，“按照有关规定，组织公共参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的情况”；

增加一项作为第八条第五项，“其他需要提供的材料”。

8.**删去第十四条；**

增加一条作为第十四条：“对自治旗人大常委会作出的决议、决定不执行或者执行不力造成严重后果的，自治旗人大常委会可以组织开展专题询问、质询、特定问题调查”。

本决定自内蒙古自治区人大常委会批准之日起施行。

《莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》根据本决定作相应的修改并对条款顺序作相应调整，重新公布。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定

（2005 年 2 月 21 日莫力达瓦达斡尔族自治旗第十届人民代表大会第二次会议通过
2005 年 9 月 29 日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准
根据 2019 年 3 月 28 日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议
关于批准《莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会关于修改〈莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定〉的决定》的决议修正）

第一条 为了保障和规范自治旗人民代表大会常务委员会依法行使讨论、决定本行政区域内重大事项的职权，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律、法规的规定，结合自治旗实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于自治旗人大常委会讨论、决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中，关系改革发展稳定大局和人民群众切身利益、社会普遍关注的重大事项。

第三条 自治旗人大常委会讨论、决定重大事项，应当坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，广泛听取各族人民群众和社会各有关方面的意见，坚持民主集中制，集体行使职权。

第四条 下列重大事项，应当向自治旗人大常委会报告，由自治旗人大常委会审议，并作出决议、决定：

（一）保证宪法、法律、法规和上级人大及其常委会、自治旗人民代表大会决议、决定在本行政区域内贯彻执行的重大措施；

（二）自治旗党委建议由自治旗人大常委会讨论、决定的重大事项；

（三）自治旗人民代表大会授权常委会讨论、决定的重大事项；

（四）推进依法治旗，加强社会主义民主法治建设、促进民族团结和维护社会稳定的重大措施；

（五）事关自治旗经济建设和社会发展全局的重大措施；

（六）自治旗人民政府对国民经济和社会发展五年规划、年度计划的部分调整方案；

（七）自治旗本级预算部分调整方案及上一年度决算；

（八）自治旗人民代表大会换届选举工作的有关重大事项；

（九）自治旗城市总体规划修改方案；

（十）全旗性节日、纪念日；

（十一）法律、法规规定应当由自治旗人大常委会讨论、决定的其他重大事项。

第五条 下列重大事项，应当向自治旗人大常委会报告，由自治旗人大常委会审议提出意见、建议，根据需要可以作出决议、决定：

（一）推进依法行政、公正司法的重大决策部署；

（二）自治旗国民经济和社会发展计划、预算

执行情况；

（三）自治旗本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况及查出问题的整改情况；

（四）事关自治旗发展重点领域和长远发展的改革措施；

（五）政府性债务情况及政府性基础设施、产业发展超亿元的投资项目情况；

（六）自治旗重大区划调整方案；

（七）环境保护规划、土地利用总体规划、主体功能区规划等重要规划的编制、修改和实施情况；

（八）全旗生态环境状况和生态环境保护目标完成情况；

（九）教育、文化、卫生、体育、社保、住房、扶贫等涉及群众切身利益的重大决策和重点项目的实施情况；

（十）重大自然灾害和事故灾害、重大环境事件和公共卫生事件、重大社会安全事件等突发性事件的应对处置情况；

（十一）确定或者变更旗歌、旗标、旗树、旗花等标志；

（十二）自治旗人民代表大会议案和自治旗人大代表提出的建议、批评、意见的办理情况；

（十三）自治旗人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院对自治旗人大及其常委会决定决议的贯彻落实情况；

（十四）法律、法规规定的其他应当向常委会报告的事项。

第六条 下列国家机关、机构和人员可以依法向常委会提出有关重大事项的议案、报告：

（一）自治旗人大常委会主任会议；

（二）自治旗人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院；

（三）自治旗人民代表大会各专门委员会；

（四）自治旗人大常委会组成人员 5 人以上联名；

（五）法律、法规规定的其他国家机关。

第七条 拟提请自治旗人大常委会审议并作出决议、决定或者向自治旗人大常委会报告的重大事项，应当在每年年初提出；临时提出的重大事项议案或者报告，应当在自治旗人大常委会会议举行十五日前送交自治旗人大常委会办公室。

第八条 提请自治旗人大常委会讨论、决定的有关重大事项的议案、报告应当包括下列内容：

（一）重大事项的基本情况，其中包括有关统计数据、调查论证报告；

（二）与重大事项有关的法律、法规和政策依据；

（三）决策方案及其合法性、必要性、可行性论证报告；

（四）按照有关规定，组织公共参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的情况；

（五）其他需要提供的材料。

第九条 重大事项议案或者报告的提出、审议、表决程序，按照《莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会议事规则》的有关规定执行。

第十条 自治旗人大常委会主任会议决定不提请常委会审议的议案或者报告，由自治旗人大常委会主任会议向自治旗人大常委会报告或者向提案人说明。

第十一条 自治旗人大常委会关于重大事项的决议、决定，有关国家机关应当遵照执行，并在规定的时间内向自治旗人大常委会报告执行情况，执行时间较长的，可以分阶段报告。

自治旗人大常委会审议重大事项报告时提出的意见，由自治旗人大常委会办公室以书面形式交有关国家机关办理。有关国家机关应当按照自治旗人大常委会的要求，及时报告办理情况。

第十二条 自治旗人民代表大会专门委员会或者常委会工作委员会应当就自治旗人大常委会

作出的有关重大事项决议、决定的贯彻执行情况进行检查，并向自治旗人大常委会主任会议提出报告，主任会议可以根据情况决定是否提请自治旗人大常委会审议。

第十三条 依照本规定应当提请自治旗人大常委会讨论、决定的重大事项，有关国家机关自行作出决定的，由自治旗人大常委会责令纠正或者依法予以撤销。

依照本规定应当向自治旗人大常委会报告的重大事项，有关国家机关未按照要求报告的，由自治旗人大常委会责令限期报告。

第十四条 对自治旗人大常委会作出的决议、决定不执行或者执行不力造成严重后果的，自治旗人大常委会可以组织开展专题询问、质询、特定问题调查。

第十五条 本规定自 2005 年 12 月 1 日起施行。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会《关于修改〈莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定〉的决定》的说明

——2019 年 3 月 27 日在内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委会主任　张明明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委会的委托，就莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会《关于修改〈莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定〉的决定》（以下简称《决定》），作如下说明：

一、修改的背景

《莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》（以下简称《规定》）于 2005 年 2 月 21 日莫力达瓦达斡尔族自治旗第十届人民代表大会第二次会议通过，并于 2005 年 9 月 29 日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准通过，2005 年 12 月 1 日起执行。《规定》实施以来，在保障和规范自治旗人大常委会依法行使讨论、决定重大事项的职权活动方面发挥了重要作用，但随着自治旗经济社会发展和改革的不断深化，《规定》的主要内容、适用范围、工作程序、执行力度等亟需适应人大工作新形势新任务的需要，修改《规定》十分必要。

修改《规定》的指导思想是深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，并根据党的十八届三中全会提出“要健全人大讨论、决定重大事项制度，各级政府重大决策出台前向本级人大报告”，以及 2018 年 1 月中央办公厅下发《关于健全人大讨论决定重大事项、各级政府重大决策出台前向本级